

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3046/2535

นาง ภาวิณี สว่างเรือง  
นาย บัณฑิต บุญยะปานะ ใน ฐานะ  
อธิบดี กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7  
ป.รษฎากร มาตรา 12

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าประกาศยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์โจทก์ของจำเลยโดยใช้อำนาจตาม ป.รษฎากร มาตรา 12 เป็นโมฆะและขอให้เพิกถอนเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามอำนาจของจำเลยว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ ดังนี้ ศาลภาษีอากรกลางไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 580/27พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 87416 แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ)เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2533 จำเลยใช้อำนาจตามประมวลรษฎากร มาตรา 12 สั่งยึดทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวโดยไม่ชอบเพราะโจทก์มิใช่ผู้ต้องรับผิด

เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยไม่  
แจ้งคำวินิจฉัยข้อคัดค้านให้โจทก์ทราบ ต่อมาวันที่ 6 กันยายน 2534 จำเลยได้  
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขอให้พิพากษาว่า ประกาศยึดทรัพย์สินและประกาศขาย  
ทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเป็นโมฆะ และเพิกถอนประกาศ

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการ  
ยึดทรัพย์สิน และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามอำนาจของจำเลยที่ชอบด้วย  
กฎหมายหรือไม่ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินและประกาศขายทอด  
ตลาดทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่ง  
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 ศาล  
ภาษีอากรกลางจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่  
รับฟ้องโจทก์ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(เพ็ง เพ็งนิตติ-ก้าน อันนันทน์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

การที่บุคคลใดจะเสนอคดีสู่ศาลนั้น มิใช่แต่พิจารณาเพียงว่าตนมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เพราะถูกโต้แย้งสิทธิทางแพ่งหรือ เพราะเป็นกรณีที่กฎหมายให้ใช้สิทธิในทางศาลได้แล้วเท่านั้น หากแต่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอย่างอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ประเภทของศาล อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและเขตศาลด้วย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2) สำหรับคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาแตกต่างไปจากคดีธรรมดา เช่น คดีเยาวชนและครอบครัว คดีแรงงานคดีล้มละลาย และคดีภาษีอากร ต้องพิจารณาจากบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าครบอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวของศาลด้วยก่อนที่จะเสนอคดีสู่ศาล มิฉะนั้น จะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีโดยไม่จำเป็น ประการสำคัญอาจทำให้คดีนั้นขาดอายุความด้วยเพราะต้องเสียเวลาไปในการดำเนินคดีในศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา เมื่อหวนกลับไปฟ้องยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาก็ล่วงเลยเวลาที่จะฟ้องคดีได้เสียแล้ว ความเสียหายในส่วนนี้อาจเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งไม่ควรพลาดพลั้งเพราะเหตุเช่นนี้เลย คดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้ เป็นเรื่องที่พิจารณาว่าศาลภาษีอากรกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือไม่ มีบทบัญญัติเฉพาะที่จะต้องพิจารณาถึงคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 "มาตรา 7 ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในเรื่องต่อไปนี้ (1) คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ศาลภาษีอากร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร (5) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร" คดีของโจทก์นั้นสืบเนื่องมาจาก จำเลยใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12 มีคำสั่งยึด

ทรัพย์สินพิพาทของโจทก์แล้วประกาศขาย แสดงว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษี แต่มิได้เสียภาษีตามกำหนด ภาษีที่ต้องเสียจึงถือว่าเป็นภาษีอากรค้างตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรคแรก จำเลยจึงมีอำนาจยึดและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทของโจทก์ได้โดยมิต้องฟ้องขอให้โจทก์ริบค่าภาษีอากรค้างก่อนหรือร้องขอต่อศาลให้บังคับคดีเอากับโจทก์ (ฎีกาที่ 4143/2532) ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกประเมินภาษี และได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ จึงไม่มีประเด็นหรือข้อพิจารณาหรือวินิจฉัยว่าการประเมินหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือปัญหาว่าการประเมินหรือคำวินิจฉัยชอบหรือไม่นั้นยุติไปแล้ว จึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาหรือวินิจฉัยเพียงว่าการยึดและประกาศขายทรัพย์สินพิพาทนั้นชอบด้วยกฎหมายวิเคราะห์การยึดทรัพย์ และการขายทอดตลาดหรือไม่ หลักใหญ่ก็คงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติวิเคราะห์การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรค 4 บังคับว่าให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม กรณีตามคำฟ้องของโจทก์ จึงมิได้เข้าข่ายเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ข้อเท็จจริงเช่นคดีโจทก์นี้ ประธานศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรเช่น คำวินิจฉัยที่ 6/2532, คำวินิจฉัยที่ 1/2533 และคำวินิจฉัยที่ 1/2534 ว่าการขอให้เพิกถอนคำสั่งการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี ตามบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามอำนาจหน้าที่ของจำเลยว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การฟ้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของโจทก์ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 อย่างไรก็ดีหาก

ตามคำฟ้องของโจทก์นั้นก็มีกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่โจทก์อ้างว่า การระเมินการวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบหรือการแจ้งไม่ชอบ จึงไม่มีอำนาจยึดทรัพย์โจทก์ ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรือขายทอดตลาด ดังนั้นมีคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาว่า เป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง (คำวินิจฉัยที่ 4/2530 และ 7/2530 โดยในคำวินิจฉัยที่ 4/2530 ประธานศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องและคำให้การเป็นกรณีที่ มีข้อพิพาทว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังโจทก์ในฐานะผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สเตชันเนอรี ณ มิลาเนาที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลไปถึงการพิจารณาว่าโจทก์ค้างชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ และอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สเตชันเนอรี ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐ ในหนี้ค่าภาษีอากร คดีของโจทก์จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 ตามคำวินิจฉัยนี้มีข้อต้องพิจารณาว่าการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังโจทก์ชอบหรือไม่ หากไม่ชอบก็ต้องส่งใหม่ และโจทก์ย่อมใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผลที่สุดโจทก์อาจไม่ต้องรับผิดชอบภาษีก็ได้กรณีของโจทก์จึงเป็นเรื่องที่ยังถือไม่ได้ว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยุติแล้วซึ่งต่างกับคำพิพากษาฎีกาหวัข้อหมายเหตุนี้ ส่วนกรณีคำวินิจฉัยที่ 7/2530 ประธานศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าตามคำฟ้องและเอกสารหน้าคำฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ได้ความว่ากรมสรรพากรอ้างว่า โจทก์ค้างชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรที่ค้างชำระตลอดมา แล้วโจทก์ไม่ชำระ กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดทรัพย์โจทก์ โจทก์โต้แย้งว่าเป็นการไม่ชอบ

เพราะโจทก์มิใช่ผู้มีเงินได้ที่แท้จริง คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่หรือวินิจฉัยสั่งให้ดำเนินการยึดทรัพย์ของโจทก์โดยชอบด้วยประมวลรัษฎากร หรือไม่คดีของโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ตามมาตรา 7(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 กรณีนี้มีข้อน่าคิดว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรหรือไม่ คำวินิจฉัยกล่าวถึงว่าโจทก์ได้โต้แย้งว่าการยึดไม่ชอบ เพราะโจทก์มิใช่ผู้มีเงินได้ที่แท้จริง ซึ่งก็หมายความว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร และปรากฏตามคำฟ้องว่าโจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย จึงมีคำวินิจฉัยดังที่กล่าวมาแล้ว. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.